

1501100-70.2021.8.26.0618

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mateus Veloso Rodrigues Filho

Comarca: Campos do Jordão

Foro: Foro de Campos do Jordão

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/01/2022

... Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GLEISON DOUGLAS RIBEIRO GODOY

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mateus Veloso Rodrigues Filho

Vistos.

GLEISON DOUGLAS RIBEIRO GODOY, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº11.343/06, porque na tarde do dia 09 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campos do Jordão

Foro de Campos do Jordão

1ª Vara

Avenida Doutor Januário Miráglia, 1200, Campos do Jordao - SP - cep 12460-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

1501100-70.2021.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501100-70.2021.8.26.0618

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GLEISON DOUGLAS RIBEIRO GODOY

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mateus Veloso Rodrigues Filho

Vistos.

GLEISON DOUGLAS RIBEIRO GODOY, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº11.343/06, porque na tarde do dia 09 de agosto de 2021, às 17h30, na Rua da Saudade, nº 177, Vila Albertina, nesta cidade e comarca de Campos do Jordão, Gleison tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, 115 porções de cocaína, pesando 94,72g e 1 porção de Cannabis

Sativa L, droga comumente conhecida como maconha, pesando 13,74g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro Vila Albertina, quando foram abordados por um motoboy que lhes disse a seguinte frase: "tem uns caras vendendo droga na viela da saudade, e as escondem embaixo de uma caixa de pizza".

Chegando lá, os policiais militares encontraram dois indivíduos, o denunciado GLEISON e outro, posteriormente identificado como Eric Ribeiro Nunes, os quais foram revistados, sendo que nada de ilícito foi encontrado em poder deles.

Porém, ao vistoriarem o local onde GLEISON e Eric estavam, os policiais logo avistaram uma caixa de pizza, tal como dito na denúncia, e embaixo dela, uma bolsa azul, do tipo tira colo, contendo 115 pinos de cocaína, 01 bucha de maconha e R\$129,65 em dinheiro trocado.

Ao serem questionados sobre o conteúdo, Eric Ribeiro Nunes afirmou que mora próximo ao local, que havia chegado do seu serviço, tendo esclarecido que o denunciado estaria no ponto vendendo drogas a mando de um indivíduo conhecido como "Tio Chico", o denunciado negou os fatos.

Vieram aos autos, auto de prisão em flagrante (fl.05), boletim de ocorrência (fls.06-09), auto de exibição e apreensão (fls.13-14), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls.15), folha de antecedentes (fls.18, 24-25, 66-67, 77, 79, 178, 184-185), laudo pericial (fls.186-188, 219-221).

Em decisão a prisão em flagrante do réu foi convertida em prisão preventiva (fls.38-40).

O réu foi notificado (fls.62-63), sendo-lhe constituído defensor (fl.64), que apresentou defesa prévia às fls.88-89.

A denúncia foi recebida em 17 de setembro de 2021 (fls. 102/103).

Diante da liminar concedida pelo STJ (fls.110-114), foi expedido o alvará de soltura às fls.124-126.

O réu foi devidamente citado à fl.160.

Durante a instrução processual, foram ouvidas testemunhas, bem como o réu foi interrogado (mídia audiovisual).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a improcedência da ação, e a absolvição do réu, tendo em vista a dúvida quanto a autoria do crime (mídia audiovisual).

A Defesa, em alegações finais, requereu a absolvição (fls.209-217).

É, em síntese, o relatório.

Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é improcedente.

Ao fim da persecução penal, observamos que os elementos que baseiam a acusação são frágeis e insuficientes para o decreto condenatório.

Com efeito, em testemunho os policiais afirmam que encontraram o réu no local onde foram localizadas as drogas, porém em que pese está informação, não se faz suficiente para provar a autoria do réu no crime de tráfico de drogas.

Assim, a prova testemunhal não é firme o suficiente para suportar o decreto condenatório.

O princípio universal e básico do Direito Penal moderno é claro: in dubio pro reo. Como afirmou o Mestre Nelson Hungria:

"Condenar um possível delinquente é condenar um possível inocente".

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido condenatório contido na presente ação penal para ABSOLVER o réu GLEISON DOUGLAS RIBEIRO GODOY, qualificado nos autos, da acusação que lhe foi atribuída na denúncia, por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, efetuando-se as anotações necessárias. Custas na forma da lei.

P.I.C.

Campos do Jordao, °data da certidão.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA